

0002233-97.2008.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Eduardo de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

CARLOS EDUARDO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a pena de 10 meses de prestação de serviços à comunidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

2ª Vara JUDICIAL

Praça Dr. Meira, s/nº - Centro - CEP: 17340-000 - Barra Bonita - SP

Telefone: 14 3641-5453 - E-mail: barrabonita2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

0002233-97.2008.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002233-97.2008.8.26.0063

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Eduardo de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

CARLOS EDUARDO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a pena de 10 meses de prestação de serviços à comunidade (fls.129/131)

A sentença foi publicada em 26 de setembro de 2008 (fls.132) e transitou em julgado para o Ministério Público em 07 de outubro de 2008 (fls.147).

Até o presente momento, não houve início do cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO.

É o caso de se julgar extinto o presente processo em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado, registrando-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e de ofício pelo juiz.

Consoante a regra do artigo 112 do Código Penal, a prescrição executória começa a

correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, isto é, em 07 de outubro de 2008.

Porém o sentenciado permaneceu preso desde então, o que impossibilitou de dar início ao cumprimento da pena imposta, sendo causa impeditiva do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 116, parágrafo único do Código Penal. No entanto, assim como ocorre com a prescrição dos processos suspensos com base no artigo 366 do CPP, a prescrição da pretensão executória também não pode permanecer suspensa por tempo indeterminado, de forma que coube exclusivamente a CF/88, em seu artigo 5.º, incisos XLII e XLIV, definir as hipóteses de imprescritibilidade no Direito Penal.

Nesse sentido, reputa-se adequada a incidência, in casu, da Súmula 415 do STJ, que apresenta o seguinte teor:

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

Com efeito, o delito praticado pelo denunciado tem prazo prescricional regulado pelo artigo 30 da Lei 11.343/2006, que dispõe que:

“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

Assim, tendo decorrido prazo superior desde a data do trânsito em julgado para a acusação, encontra-se prescrita a pretensão executória, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado CARLOS EDUARDO DE SOUZA, qualificado nos autos, pela PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, em relação ao crime capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal. Comunique-se a Prefeitura Municipal.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe. P.I.C.

Barra Bonita, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA